■ 관세청 체납자의 압류 가상자산 보관·관리에 관한 훈령 [별지 제3호 서식]

압 류 조 서

체납자	성 명 (상 호)		주민등록번호 (사업자등록번호)	
	주 소 (사업장)			
압 류 연 월 일		0000년 00월 00일		

압 류 재 산 의 표 시

체납자 000이 제3채무자 000에 대하여 가지는 원화반환(출금) 및 가상자산 반환(출금)청구권 중 다음의 순서에 따라 체납액에 이를 때까지의 금원 내지 청구권

(1) 압류되지 않은 채권과 압류된 채권이 있는 때에는 선행 압류가 되지 않은 채권, 선행 압류가 된 채권 순서로 압류한다.

(2) 원화반환(출금)청구권과 가상자산반환(출금)청구권이 있는 때에는 원화반환(출금)청구권, 가상자산반환(출금)청구권의 순서로 압류한다.

(3) 여러 종류의 가상자산반환(출금)청구권이 있는 때에는 압류 통지문 송달일 전일 24:00 000(www.000.com) 기준 원화 환산가(체납자가 출금 청구권을 보유한 해당 가상자산 총액)가 큰 순서에 의하여 압류한다.

(4) 압류 공문 송달 시점 기준으로 체납액에 이르지 못하는 경우 장래 입금된 원화반환청구권 가상자산반환청구권을 압류한다.

(대상 채권(가상자산))

(1)000(*티커*) 00개 / (2)000(*티커*) 00개 / (3)000(*티커*) 00개 / . . . . .

총 000종 00개(*현재 평가액*)

압류에 관계된 체납액의 내용

관세 등	납부기한	관세	개별소비세	교통에너지환경세	주세	교육세
	0000.00.00	농어촌특별세	부가가치세	가산세	가산금	관세 등 합계
세외수입	납부기한	과태료	과징금	과태료 가산금	세외수입 합계	
	0000.00.00					

위의 체납액을 징수하기 위해 에서 참여하에 압류하였으므로 「국세징수법」 제34조에 따라 이 조서를 작성합니다.

년 월 일

ㅇㅇ세관 근무 주무관 성명 (서명 또는 인)

참여인 성명 (서명 또는 인)

※ 압류한 재산에 관하여는 양도, 제한물권의 설정, 채권의 영수(領收) 및 그 밖의 처분을 할 수 없습니다.

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡ 또는 중질지 80g/㎡]

■ 관세청 납세자보호에 관한 고시 [별지 제57호서식]

납세자권리헌장

1. 납세자로서 귀하의 권리는 헌법과 법률이 정하는 바에 따라 존중되고 보장됩니다.

2. 귀하는 신고 등의 의무를 이행하지 않았거나 구체적인 관세포탈 등의 혐의가 없는 한 성실한 납세자로 추정됩니다.

3. 귀하는 법령에 의해서만 관세조사의 대상으로 선정되며, 공평한 과세를 실현하고 통관의 적법성을 보장하기 위하여 필요한 최소한의 범위에서 조사받을 권리가 있습니다.

4. 귀하는 관세포탈 등의 혐의를 인정할 만한 명백한 자료가 있는 경우 등을 제외하고는 이미 조사받은 사안에 대하여 다시 조사 받지 아니할 권리가 있습니다.

5. 귀하는 증거인멸이 우려되는 경우 등을 제외하고는 관세조사의 대상·사유·기간을 사전에 통지받으며, 사업상 어려움 등으로 조사를 받기가 곤란한 경우에는 조사의 연기를 요구하고 그 결과를 통지받을 권리가 있습니다.

6. 귀하는 세관공무원에게 조사를 받게 되는 경우에 변호사 또는 관세사로 하여금 조사에 참여하게 하거나 의견을 진술하게 할 수 있는 권리가 있습니다.

7. 귀하의 동의가 있어야 조사목적에 필요한 최소한의 범위에서 장부와 서류 등이 세관관서에 일시 보관될 수 있는 것이며, 관세조사가 종료되었을 때에 귀하는 세관관서에 일시 보관된 장부 등을 반환받을 권리가 있습니다.

8. 귀하는 관세조사 기간이 연장, 중지 또는 재개될 때, 조사가 종료되었을 때에는 그 사유와 결과를 서면으로 통지받을 권리가 있습니다.

9. 귀하는 과세정보에 대한 비밀을 보호받을 권리가 있으며, 귀하의 권리행사에 필요한 정보를 세관공무원으로부터 신속하게 제공받을 권리가 있습니다.

10. 귀하는 위법·부당한 처분 등으로 권익을 침해당할 우려가 있거나 침해당한 경우에는 과세전적부심사 또는 불복을 제기하여 공정하고 신속하게 구제받을 권리가 있으며, 납세자보호담당관과 납세자보호위원회를 통하여 정당한 권익을 보호받을 수 있습니다.